

1500733-98.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO e ALINE NUNES ADÃO foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1500733-98.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500733-98.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO e ALINE NUNES ADÃO foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 23h40min, na Avenida Diamantino Cruz Ferreira Mourão, nº 1, bairro Trevo, nesta Comarca, portavam e traziam consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Os réus foram notificados, citados e apresentaram defesa prévia (fls. 129/130 e 166/167), sendo recebida a denúncia (fls. 168).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios (fls. 197).

Em alegações finais (fls. 198/201 e 243/272), o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia e a defesa, em relação à ré Aline, a absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e, no tocante ao corréu Francisco, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio de auto de exibição e apreensão (fls. 06) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 233/235).

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu Francisco, em seu interrogatório judicial (fls. 197), confessou a prática delitativa, aduzindo que, no dia dos fatos, transportava drogas em razão de dívida de seu filho com traficantes da cidade de São Paulo. Mencionou que receberia a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar o transporte das drogas, quitando a dívida com esse dinheiro. Disse que tinha relacionamento com a corré Aline; porém, estavam brigados. Salientou que disse para a corré que viajaria para a residência de seu cunhado, tendo a acusada ido juntamente com ele. Narrou que foi de trem até a estação da Luz, pegando metrô até a estação Jabaquara e, após, foi em carro de aplicativo até a cidade de Praia Grande. Alegou que estava portando somente duas sacolas, não saindo cheiro de "maconha" das bagagens. Aduziu que disse para a corré Aline que entregaria encomenda antes de ir para a residência de seu cunhado; porém, a acusada não o indagou sobre a encomenda. Por derradeiro, disse que as drogas não estavam saindo para fora das sacolas.

A corré Aline, em seu interrogatório judicial (fls. 197), negou a prática delitativa, aduzindo que, no dia dos fatos, não tinha conhecimento das drogas encontradas. Disse que o réu Francisco a convidou para passar final de semana na residência de seu cunhado. Mencionou que o réu não estava com muitas bagagens, portando somente mochila e sacola de feira. Alegou que não tinha ciência de que o réu tinha drogas guardadas em suas malas, tendo se surpreendido com a abordagem policial. Salientou que não sentiu cheiro de "maconha" nas bagagens do acusado. Asseverou que os tijolos de maconha não estavam saindo para fora da sacola do réu, tendo este afirmado que estava levando churrasqueira portátil em suas bagagens. Narrou que foi de metrô até a estação Jabaquara na cidade de São Paulo, indo em carro de aplicativo até a Curva do "S" na cidade de Praia Grande. Aduziu que parou com o réu em ponto de ônibus, pois o carro de aplicativo iria deixar outra passageira. Mencionou que o acusado disse que estava chamando outro veículo de aplicativo para os transportarem até a residência de seu cunhado. Por fim, alegou que é ex-companheira do acusado Francisco, estando separada do réu na época dos fatos. Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Rafael, em juízo (fls. 197), reconheceu pessoal e seguramente os réus como autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou os réus em ponto de ônibus. Disse que, ao notar a presença policial, o réu Francisco tentou esconder suas bagagens. Declarou que efetuou a abordagem dos réus, sentindo forte cheiro de "maconha" no local. Salientou que indagou ao acusado Francisco o que tinha nas bolsas, tendo este afirmado que havia drogas. Afirmou que foram localizados vinte e nove tijolos de maconha nas bagagens. Contou que os réus disseram que buscaram as drogas em Ferraz de Vasconcelos e as entregariam para indivíduo no bairro Curva do "S"; porém, não informaram quem era o indivíduo. Mencionou que os réus receberiam a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizarem o transporte das drogas. Relatou que a corré Aline confessou que tinha ciência das drogas, bem como também manuseava as bagagens. Disse que foram visualizadas muitas malas e sacolas de feira próximas aos acusados. Asseverou que abriu as malas para localizar as drogas, não sendo necessário abrir a sacola de feira, pois os tijolos de maconha estavam visíveis. Por derradeiro, afirmou que os réus estavam esperando carro de aplicativo "Uber" no ponto de ônibus.

A testemunha policial Gilson, em juízo (fls. 197), reconheceu pessoal e seguramente os réus como autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou os réus em ponto de ônibus com sacolas e bolsas. Disse que, ao se aproximar dos réus, sentiu forte odor de "maconha". Declarou que realizou a abordagem dos acusados, sendo localizadas drogas em suas bagagens. Contou que ambos os réus informaram que transportavam as drogas de Ferraz de Vasconcelos para desconhecido no bairro Esmeralda. Por fim, salientou que abriu as sacolas e bolsas para localizar as drogas; entretanto, já era possível identificar que havia entorpecentes nas bagagens.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão dos acusados, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente os réus, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-los gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal dos acusados, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelos réus e as suas intenções de difusão, inclusive ante as circunstâncias das prisões, a enorme quantidade e forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, pois, em absolvição.

Assim sendo, considero os réus como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização das penas.

1) Do réu Francisco:

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 06 e 233/235), que inegavelmente causa gigantescos danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; seus maus antecedentes (fls. 52/54) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão, diminuindo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Deixo de reconhecer a reincidência pleiteada (fls. 200), ante a ausência de informações relativas ao trânsito em julgado na certidão e FA juntadas (fls. 30/34 e 37/55).

Incabível a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante os maus antecedentes do sentenciado e a quantidade de drogas apreendidas, circunstâncias que impedem o seu reconhecimento.

2) Da corré Aline:

Tendo em vista a intensidade da conduta da corré, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 06 e 233/235), que inegavelmente causa gigantescos danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; sua primariedade; e demais circunstâncias e

consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Incabível a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a quantidade de droga apreendida – 19.591,6g (dezenove mil e quinhentos e noventa e um gramas e seiscentos miligramas) de “maconha” - e a forma de acondicionamento dos estupefacientes (tijolos), que indicam que a acusada se dedicava a atividades criminosas e possuía ligação com organização criminosa, sendo responsável pelo transporte do estupefaciente para abastecimento de pontos de venda de drogas e, ainda que assim não fosse, sabe-se que grande quantidade de drogas não é encontrada em qualquer esquina pronta para a venda, sendo necessários contatos estreitos com o submundo do crime para a sua aquisição, o que impede o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, sem prejuízo dos maus antecedentes do réu Francisco, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO os réus FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO e ALINE NUNES ADÃO, qualificados nos autos, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprirem pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Em relação ao sentenciado Francisco, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da r. decisão proferida de fls. 76/82, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA